



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

De Stichting Amstel 218
Amstel 218
1017 AJ AMSTERDAM

Erfgoed en Kunsten

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

Persoo...

Persoonsgegevens

@minocw.nl

Onze referentie

Persoonsg...

Uw brief van

04 december 2023

Datum 17 mei 2024

Betreft Verlening projectsubsidie voor activiteiten in het jaar 2024

Als u belang hebt bij dit besluit, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken, gerekend vanaf de verzenddatum, bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar DUO, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen op www.bezwaarschriftenocw.nl.

Geacht bestuur,

Met het bericht van **Persoonsgegevens** van 4 december 2023, waarin ik een toelichting op de voorgenomen stichtingsactiviteiten voor 2024 en de bijbehorende begroting over 2024 aantrof, heeft u een aanvraag ingediend voor een projectsubsidie voor diverse activiteiten in het jaar 2024. Op 11 april 2024 heb ik u gevraagd om een nadere toelichting. Vooruitlopend hierop beslis ik met deze brief op een deel van uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een subsidie van € **Persoonsge...**. Dit betekent dat ik de door u opgevoerde kosten voor verbouwing en juridische kosten (€ **Persoons...**) op dit moment nog niet toeken.

De subsidie wordt verleend op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid. De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan en zoals voorzien in de begroting. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2024.

Motivering bij het besluit

Met ondertekening van de Vaststellingsovereenkomst I op 19 mei 2008 hebben partijen een Overeenkomst gesloten. Met deze beschikking geef ik uitvoering aan artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst I.

Waar moet u aan voldoen?

U moet in ieder geval voldoen aan de voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen. Er staan ook verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- De Wet op het specifiek cultuurbeleid, Besluit op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling op het specifiek cultuurbeleid;
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2;
- Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies.
- De afspraken van de Vaststellingsovereenkomsten van 19 mei 2008 en 26 oktober 2015.

Ons kenmerk

Persoonsg...

Overigens attendeer ik u ook op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en op de (Europese) aanbestedings- en staatssteunregelgeving die van toepassing kunnen zijn.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Uw melding kunt u, bij voorkeur bij brief, doen bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Met het oog op het tegengaan van misbruik van subsidie, wijs ik u erop dat er een misbruikregister wordt bijgehouden.

Beleidsonderzoek

U werkt mee aan een door of namens mij ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van beleid.

Verantwoording

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een activiteitenverslag en een financieel verslag in. Aan de hand van dit activiteitenverslag en financieel verslag toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Aan de hand van het financieel verslag legt u rekening en verantwoording af en geeft u inzicht in de besteding. Het financieel verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. U bedingt bij

de accountant dat deze zijn onderzoek inricht overeenkomstig het controleprotocol dat is geplaatst op de website www.cultuursubsidie.nl.

Ons kenmerk

Persoonsg...

Het activiteitenverslag en het financieel verslag zendt u binnen dertien weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Erfgoed en Kunsten, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag. Dit betekent dat beide verslagen uiterlijk op 31 maart 2025 moeten zijn ingediend.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling zal plaatsvinden in een afzonderlijke beschikking.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen of niet geheel uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.

Voor het niet voldoen aan de meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies kan ik een bestuurlijke boete opleggen.

Informatieplicht OCW

Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden met inachtneming van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1, ook wel Algemene Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: AGVV).

Naar mijn oordeel is artikel 53 van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor cultuur en instandhouding van erfgoed verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I van de AGVV.

Kennisgeving en publicatie

Ik ben verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde verordening tijdig kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van artikel 53 AGVV in samenhang met artikel 11 AGVV wordt onderhavige subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. Tevens wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Bewaartermijn en monitoring

Op grond van artikel 12 AGVV kan de Europese Commissie tot 10 jaar na de steunverlening stukken daarover opvragen. Het is daarom van belang dat u alle documenten met betrekking tot de subsidie ten minste 10 jaar bewaart. Daarnaast dient er een goede dossiervorming plaats te vinden voor een eventueel tussentijds onderzoek (monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie de steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden.

Ons kenmerk

Persoonsg...

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt in gelijke delen per kwartaal voorschotten van 100 procent van het subsidiebedrag. Het voorschot voor de eerste twee kwartalen (50%) ontvangt u binnen twee weken na dagtekening van deze brief. De voorschotten zullen overgemaakt worden op uw IBAN rekeningnummer **Persoonsgegevens**.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon **Persoonsgegevens**.

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de directeur Erfgoed en Kunsten,

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens